

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 291/2530 พนักงานอัยการ จังหวัด นนทบุรี
นาย วัฒนา ธงไชย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2), มาตรา 126

นายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนเทศบาลจึงมีอำนาจถอนคำร้องทุกข์ในคดีที่มีผู้ยกยอกเงินสถานธนาณูปาลของเทศบาลไปได้ การถอนคำร้องทุกข์ดังกล่าวไม่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดกำหนดให้นายกเทศมนตรีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการกิจการสถานธนาณูปาลก่อนและไม่ต้องทำเป็นหนังสือราชการ.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นผู้จัดการสถานธนาณูปาลเทศบาลเมืองบางบัวทองได้เบียดบังเงินของเทศบาลซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลไปเป็นเงิน 393,606.30 บาท ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147, 151, 157, 354, 91 และให้จำเลยใช้เงินคืนแก่เทศบาลเมืองบางบัวทอง

จำเลยให้การว่าจำเลยเอาเงินของเทศบาลเมืองบางบัวทองไปโดยทุจริตจริงแต่จำเลยไม่ใช่เจ้าพนักงานตามกฎหมาย

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352, 354 รวม 54 กระทั่งจำคุกกระทางละ 6 เดือนรวม 324 เดือนลดโทษให้กึ่งหนึ่งตาม

มาตรา 78 คงให้จำคุก 162 เดือนหรือ 13 ปี 6 เดือนสำหรับคำขอส่วนแบ่งได้มีการ
ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันในคดีแพ่งแล้วจึงทำให้คดีส่วนแบ่งระงับให้ยก
คำขอ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
352, 354 เป็นความผิดอันยอมความได้นายวิเชียร นายยกเทศมนตรีผู้เสียหายได้
ยื่นคำร้องขอถอนคำร้องทุกข์ตามข้อตกลงยอมความในคดีแพ่งแล้วสิทธินำคดีอาญา
มาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (2)
พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเทศบาลเมืองบางบัวทองผู้เสียหายเป็นนิติบุคคลมีนายก
เทศมนตรีเทศบาลเมืองบางบัวทองเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนายวิเชียรเป็น
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางบัวทองในคดีแพ่งที่เทศบาลเมืองบางบัวทองเป็น
โจทก์ฟ้องจำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันว่าถ้าจำเลยเอาโฉนดที่ดิน
มาจำนองเป็นประกันการชำระหนี้เทศบาลเมืองบางบัวทองผู้เสียหายโจทก์จะถอน
คำร้องทุกข์ในคดีข้อหายักยอก (คดีนี้) จำเลยได้นำโฉนดที่ดินมาจำนองประกันการ
ชำระหนี้และผ่อนชำระหนี้มาโดยตลอดนายวิเชียรได้ยื่นคำร้องขอถอนคำร้องทุกข์
เอกสารหมายเลข 3 ในนามของเทศบาลเมืองบางบัวทองดังนั้นเมื่อเทศบาลเมือง
บางบัวทองผู้เสียหายเป็นนิติบุคคลนายวิเชียรซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง
บางบัวทองจึงมีอำนาจยื่นคำร้องขอถอนคำร้องทุกข์แทนผู้เสียหายได้คำร้องขอถอน
คำร้องทุกข์เอกสารหมายเลข 3 จึงเป็นคำร้องขอถอนคำร้องทุกข์ของผู้เสียหายไม่มี
กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดที่กำหนดให้นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง

บางบัวทองถอนคำร้องทุกขจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก จ.ส.ท. (คณะกรรมการ
จัดการกิจการสถานธนานุบาลของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น) กรมการ
ปกครองเสียก่อนจึงกระทำได้และการขอถอนคำร้องทุกขก็ไม่มีระเบียบข้อบังคับที่จะ
ต้องทำเป็นหนังสือราชการจึงจะเป็นคำร้องขอถอนคำร้องทุกขที่ชอบด้วยกฎหมาย

พิพากษายืน.

(อภินัย ปุชปาคม-ชวลิต นราลัย-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>